## *(باب) في أحكام (بيع الاصول) (و) أحكام بيع (الثمار)

والاصول هنا أرض ودور وبساتين ومعاصر وطواحين ونحوها والثمار جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة وجمع الثمار ثمر ككتاب وكتب وجمع الثمر أثمار كعنق وأعناق فهو رابع جمع (من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو اقر أو وصى بها تناول) ذلك (أرضها) بمعدنها الجامد لانه كاجزائها (و) تناول البيع (بناءها) وسقفها ودرجها لان ذلك داخل في مسماها (و) تناول البيع (فناءها) بكسر الفاء وهو ما اتسع امامها (ان كان) لها فناء اذ غالب الدور ليس لها فناء (و) تناول البيع ما كان (متصلا بها) أى الدار (لمصلحتها كالسلاليم) من خشب جمع سلم بضم السين وفتح اللام المشددة وهو المرقاة ولفظه مأخوذ من السلامة وشرط دخولها ان تكون مسمرة (والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة) وحلقها ورحى منصوبة (والخوابي المدفونة) لان ذلك كله متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان وعلم مما ذكر ان السلاليم والرفوف اذا لم تكن مسمرة والباب اذا لم يكن منصوبا والخوابي اذا لم تكن مدفونة لا تدخل لانه منفصل عنها أشبه الطعام في الدار (و) تناول البيع (ما فيها) أى الدار (من شجر) مغروس (وعرش) جمع عريش وهو الظلة لانهما متصلان بها (لا كنزا وحجرا مدفونين) لانهما مودعان فيها للنقل عنها أشبها الفرش والستور (ولا) يدخل (منفصل عنها كحبل ودلو وبكرة) وقفل (وفرش) لان اللفظ لا يشمله ولا هو من مصلحتها (ومفتاح) للدار وحجر رحى فوقاني (وان كان المباع ونحوه) أى كالموقوف والموهوب والمرهون والمقر به والموصى به (أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء) ولو لم يقل بحقوقها لانهما من حقوقها وما كان كذلك فيدخل فيها بالاطلاق (لا) يدخل في بيع الارض ونحوه مما ذكر (ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كبر وشعير وبصل) وسمسم وارز وفجل وثوم ولفت وجزر (ونحوه ويبقى) في الارض (للبائع الى أول وقت أخذه) وان كان بقاؤه أنفع له كالثمرة (بلا أجرة) على بائع لان المنفعة حصلت مستثناة له (ما لم يشترطه) أى الزرع (المشترى) أو نحوه (لنفسه) ولا يضر جهله في مبيع اذا شرطه له ولا عدم كماله لكونه دخل تبعا للارض (وان كان) ما في الارض من الزرع (يجز مرة بعد أخرى كرطبة) بفتح الراء وهى الفصة فاذا يبست فهى قت (وبقول) كنعناع وهندباء (أو تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان) أو يتكرر أخذ زهره كورد وياسمين (فالاصول) من جميع ذلك في مبيع (للمشترى) لان ذلك يراد للبقاء أشبه الشجر (والجزة الظاهرة) وقت البيع (واللقطة الاولى) وزهر تفتح وقت بيع (للبائع) لانه يجنى مع بقاء أصله أشبه ثمر الشجر المؤبر (وعليه) أى على البائع (قطعها) أى الاشياء التى قلنا انها له (في الحال) أى على الفور

*(فصل* واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه) بكسر الطاء غلاف العنقود (فالثمر للبائع) ما لم يشترطه المشترى (متروكا) في رؤس النخل (الى أول وقت أخذه) قال في شرح المنتهى وأما كون الثمرة تترك في رؤس النخل الى الجذاذ فلان النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله الا على حسب العادة في ذلك وهو ان ينقله نهارا شيأ بعد شئ ولا يلزمه النقل ليلا ولا جمع دواب البلد لنقله كذلك ههنا تفريغ النخل من

الثمرة